

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2802 -
2805/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประยูร ดิบ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ไม่มีกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำขัดทอดของผู้ที่กระทำความผิดด้วยกันหากศาลเห็นว่าพยานเช่นนั้นให้การขัดทอดชอบด้วยเหตุผลพอให้รับฟังว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นศาลก็มีอำนาจรับฟังคำขัดทอดนั้นประกอบการพิจารณาได้.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
357 จำคุกสำนวนละ 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจร
ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจรตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องโจทก์ ได้มีคนร้ายลักเอารถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า คันหมายเลขทะเบียน 6จ-1136 กรุงเทพมหานคร ของบริษัทธนบรรณ จำกัด ซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายพรชัยและนายพรเลิศ จรูญพรภักดี ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า คันหมายเลขทะเบียน 7ง-1850 กรุงเทพมหานคร ของนายธีระพล ทรัพย์รุ่งโรจน์ ผู้เสียหายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า คันหมายเลขทะเบียน 2จ-4159 กรุงเทพมหานคร ของนายวีระศักดิ์ เลิศวลีรัตน์ ผู้เสียหาย และรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิ คันหมายเลขทะเบียน 1ง-9841 กรุงเทพมหานคร ของนายศักดิ์ดา แซ่ตั้ง ผู้เสียหายไปโดยทุจริตต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2529 เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมจำเลยได้ที่จังหวัดตาก และยึดรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าว คดีมีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรในคดีทั้งสี่สำนวนตามฟ้องหรือไม่ ข้อนี้โจทก์มีร้อยตำรวจเอกสานิตย์ เตโซ ซึ่งเป็นรองสารวัตรจราจรประจำสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือมาเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 พยานได้จับกุมนายวันชัย สกุลทหารในข้อหาลักรถจักรยานยนต์ของนายธีระพลทรัพย์รุ่งโรจน์ ผู้เสียหายนายวันชัยสารภาพว่าได้ลักรถของนายธีระพลผู้เสียหายไปจริง นอกจากนี้ยังลักรถจักรยานยนต์อีกหลายคัน รถจักรยานยนต์ที่ลักมาจะนำไปขายให้แก่นายประยูร จำเลยที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พยานจึงให้นายวันชัยพาไปจับกุมจำเลย โดยได้ไปขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ระหว่างทางที่จะไปบ้านจำเลยพบจำเลยขับรถยนต์กระบะสวนทางมา จึงจับกุมจำเลยนำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตาก จำเลยรับว่าได้รับซื้อรถจักรยานยนต์ทุกคันที่นายวันชัย สกุลทหาร นำไปขายให้ และพาพยานไปเอารถจักรยานยนต์ที่รับซื้อไว้จำนวน 7 คันจากป่าช้าวัดดอยมูล รุ่งขึ้นพาไปเอารถ

จักรยานยนต์ที่รับซื้อจำนวน 3 คันจากป่าแดง และในวันเดียวกันนั้นเองจำเลยพาพยานไปซื้อรถจักรยานยนต์ที่รับซื้ออีก 2 คัน ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก โดยบอกว่าเป็นรถที่จำเลยขายให้คนอื่นแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมา พยานจึงได้ควบคุมตัวจำเลยและนำรถจักรยานยนต์ที่ยึดได้จำนวน 12 คัน มามอบให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเพื่อดำเนินการต่อไปและร้องตำรวจตรีนิรันดร์ โรหิตา คณี พยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือเบิกความว่า เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 ร้องตำรวจเอกसानิตย์ เตโซ ได้จับกุมนายวันชัย สกุลทหาร โดยกล่าวหาว่า ลักรถจักรยานยนต์ของผู้อื่น จากการสอบสวนคดีที่นายวันชัย เป็นผู้ต้องหาได้ขยายผลของคดีว่านายวันชัยได้ลักรถจักรยานยนต์หลายคันรวมทั้งรถจักรยานยนต์ของนายวีระศักดิ์ผู้เสียหายด้วยต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2529 ร้องตำรวจเอกसानิตย์ได้ไปจับกุมจำเลยมาจากจังหวัดตากและยึดรถจักรยานยนต์มาเป็นของกลาง 12 คัน ชั้นสอบสวนพยานแจ้งข้อหานายวันชัยกับจำเลยร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรนายวันชัยให้การรับสารภาพข้อหาลักทรัพย์โดยให้รายละเอียดว่า หลังจากลักรถไปแล้วได้นำไปขายให้แก่จำเลยส่วนจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหา รับของโจร พยานได้บันทึกคำให้การของนายวันชัยและจำเลยไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.19 และ จ.20 และพยานได้ทำบันทึกของกลางคดีอาญาว่า จำเลยรับซื้อรถจักรยานยนต์จากนายวันชัยไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.21 นอกจากนี้โจทก์ยังมีร้องตำรวจตรีรัฐศักดิ์ รักสลาม พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือมาเป็นพยานเบิกความยืนยันว่าร้องตำรวจเอกसानิตย์ เตโซ จับกุมนายวันชัย สกุลทหาร ได้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 ชั้นสอบสวนนายวันชัยให้การรับสารภาพว่าได้ลักรถจักรยานยนต์ของนายธีระพลไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2529 จากการสอบสวนได้ความขยายออกไปว่านายวันชัยได้ลักรถจักรยานยนต์อีกหลายคันในเขตท้องที่บางยี่เรือ เมื่อลักรถแล้วได้นำไปขายให้แก่นายประยูร ดิบดี จำเลยที่จังหวัดตากร้องตำรวจเอกसानิตย์ได้ควบคุมตัวนายวันชัยไปจังหวัดตาก และจับกุมจำเลยได้พร้อมทั้งยึดรถ

จักรยานยนต์ของกลางไว้ 12 คันพยานตั้งข้อหานายวันชัย และจำเลยว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร นายวันชัยให้การรับสารภาพว่าลักทรัพย์ ส่วนจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหา รับของโจรทั้งสองครั้ง พยานได้ทำบันทึกคำให้การของจำเลยไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.29 และ จ.30 เห็นว่าร้อยตำรวจเอกสานิตย์ ร้อยตำรวจตรีนิรันดร์ และร้อยตำรวจตรีรัฐศักดิ์พยานโจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือไม่เคยรู้จักกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าจะกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลย เชื่อว่าพยานโจทก์เหล่านั้นเบิกความตามความจริง เหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยซึ่งอยู่ที่จังหวัดตากได้ก็เนื่องจากนายวันชัยคนร้ายที่ลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายนำไปขายให้แก่จำเลยที่จังหวัดตากได้ให้การขัดทอดถึงจำเลยว่าเป็นผู้ที่รับซื้อรถจักรยานยนต์จากตน แม้จะเป็นคำขัดทอดของผู้ที่กระทำความผิดด้วยกันก็ตาม ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังพยานเช่นนั้นแต่อย่างไร หากศาลเห็นว่าพยานาเช่นนั้นให้การขัดทอบชอบด้วยเหตุผลพอให้รับฟังว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นศาลก็มีอำนาจรับฟังคำขัดทอดนั้นประกอบการพิจารณาได้ สำหรับคดีนี้ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยได้ จำเลยก็ให้การรับสารภาพว่าได้รับซื้อรถจักรยานยนต์ไว้จากนายวันชัยจริง และยังได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอารถจักรยานยนต์ที่จำเลยนำไปซุกซ่อนไว้ที่ซึ่งผู้อื่นไม่อาจทราบได้นอกจากจำเลยซึ่งเป็นผู้นำไปซุกซ่อนเท่านั้นที่สามารถนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอารถจักรยานยนต์ของกลางได้ ซึ่งข้อนี้ก็ได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีบุญธรรม สิทธิวงษ์ พยานจำเลยซึ่งเป็นสารวัตรปกครองป้องกันประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตากว่าวันจับกุมจำเลยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรุงเทพ ฯ 6-7 คน มาขอความร่วมมือในการจับกุมพยานจึงร่วมไปจับกุมจำเลยด้วย พยานนำไป พบจำเลยจึงแจ้งให้พนักงานสอบสวนที่มาจากกรุงเทพ ฯ เข้าจับกุม จากนั้นนำไปที่อู่ซ่อมรถของจำเลยและไปค้นบ้านภริยาจำเลย ต่อมาในช่วงบ่ายได้พากันไปที่ป่าช้าอยู่ในตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่หลังศาลาในป่าช้า มองจากถนนจะไม่เห็นรถ

เพราะเป็นป่ารกและเป็นหลังเนินดินกับมีศาลาบังอยู่ จึงได้นำรถส่งสถานีตำรวจภูธร
อำเภอบ้านตากวันรุ่งขึ้นไปตรวจยึดรถอีก 3 คัน พยานไปด้วย จำเลยก็ไป รอจอดอยู่
ในป่าภูเขาลึกจากทางเข้าไปมาก และพ้นตำรวจตรีอัจฉริยะ แก้วจินดา พยานจำเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ซึ่งร่วมไปกับร้อยตำรวจเอกสา
นิตย์เพื่อจับกุมจำเลยเบิกความตอบอัยการโจทก์ถามคัดค้านว่าสภาพป่าช้าที่พยาน
เห็นมีต้นหญ้าขึ้นรก ไม่มีคนสัญจรไปมา ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตากพยาน
สอบถามจำเลยจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้รับของโจร ไม่มีการบังคับ คดีมีเหตุมี
ผลเชื่อว่าจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจตามความสัตย์
จริง และนำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอารถจักรยานยนต์ของกลางที่ซุกซ่อนไว้ได้จำนวน
10 คัน และยังชี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ตาก อีก 2 คัน พยานโจทก์มีน้ำหนักและหลักฐานมั่นคง พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหัก
ล้างพยานโจทก์ได้ คดีฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับ
ของโจรตามฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวนจริงที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องจำเลยในข้อหา
ความผิดฐานรับของโจรทั้งสี่สำนวนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์
ทั้งสี่สำนวนฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีลงโทษจำเลยทั้งสี่สำนวนตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ